武隆区芙蓉街道“8.16”一般道路交通事故调查报告

2021年8月16日4时50分许，重庆市武隆区芙蓉街道境内发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，8月17日，区政府成立了由区应急局牵头，区公安局、区交通局、区总工会、芙蓉街道人民政府、凤山街道人民政府等部门（单位）组成的武隆区芙蓉街道“8.16”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）负责参与事故调查，并邀请区纪委监委机关派员参与事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急救援处置、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关人员基本情况

1.张*，男，身份证号码5002**********5553，户籍地址重庆市武隆区白云乡，准驾车型B2，驾驶证有效期至2025年9月30日，事故发生时驾驶渝DF78***中型栏板货车，在事故中未受伤。

2.王*秀，女，身份证号码5109*********6305，户籍地址四川省遂宁市安居区，在事故中死亡。

3.傅*勇，男，身份证号码5123**********233X，户籍地址重庆市武隆区巷口镇，自由职业者，事发时乘坐渝DF7***中型栏板货车，在事故中未受伤。

（二）事故车辆基本情况

渝DF7***中型栏板货车，品牌型号为豪沃牌ZZ1097G3315E191，车辆识别代号LZZ1BAFBXLE826309，机动车登记所有人傅*勇，车辆使用性质为货运，核定载质量4495kg，检验有效期至2022年7月31日，核载2人，事发时实载2人，车辆由中国平安财产保险股份有限公司承保，交强险单号：118150439013162728 00，商业保险单号：118150439013627279 9，保险有效期从2021年6月28日起至2022年6月27日止。经全国被盗抢机动车信息资源库查询，无该车被盗抢记录。经查，张*系傅*勇雇佣的驾驶员。

（三）事故道路情况

事故路段为武隆区芙蓉社区卫生院路段，沥青路面，路面干燥，道路全宽1075cm，道路中间施划有中心实线，道路施划有人行横道，道路两边施划有白色边线。

（四）事故相关鉴定情况

1.重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书（渝正港司鉴中心〔2021〕道交痕字第2772号）载明：事故发生前，被鉴定车辆渝

DF7***号中型栏板货车前风窗玻璃完好、视野良好；该车转向、传动、行驶、制动系统及照明装置性能未见异常；未发现该车有导致本次事故机械方面的原因。

2.重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书（渝正港司鉴中心〔2021〕道交痕字第2774号）载明：事故发生时，渝DF7***号中型栏板货车的行驶速度应为43km/h。

3.重庆市公安局物证鉴定中心检验报告（渝公鉴（乙醇）〔2021〕34556号）载明：张*静脉血中检出乙醇，含量为56.0mg/100ml。

4.重庆市武隆区公安局物证鉴定所鉴定书（武公鉴（病理）〔2021〕0026号）载明：王*秀的死亡原因系颅脑损伤死亡。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2021年8月16日，张*驾驶渝DF7***号中型栏板货车搭乘傅*勇从武隆区武仙路复线往宏福路口方向行驶，于当日4时52分许车辆行驶至武隆区芙蓉街道省道203线223KM+500M时，与行人王*秀发生碰撞，造成王*秀受伤，后经武隆区人民医院抢救无效死亡。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，区人民政府立即启动了应急救援预案，区应急局、区公安局交巡警支队、芙蓉街道办事处、120医疗急救单位等相关人员迅速赶赴事故现场开展应急救援处置，同时启动事故调查工

作。目前，事故得到有效控制，暂无不稳定因素。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成王*秀死亡。

（二）直接经济损失情况

本次事故造成直接经济损失33万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

根据重庆市武隆区公安局交通巡逻警察支队《道路交通事故认定书》(第5002321202100001 41号)，结合事故调查分析，综合判定张*饮酒后驾驶渝DF7***中型栏板货车经人行横道未减速发生交通事故，其交通违法行为和过错违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款[1]和第四十七条[2]之规定；行人王*秀在横过有人行横道的道路时未从人行横道通过发生本次事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条[3]之规定，张*和王*秀的交通违法行为和过错是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

傅*勇未按照《中华人民共和国安全生产法》(2014年版)第三

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。”

[3]3《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条“行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。”

十八条第一款[4]之规定及时发现并消除张*饮酒驾车的隐患是发生本次事故的间接原因。

（三）事故性质

通过对本次事故的直接原因、间接原因进行综合分析，事故调查组认定本次事故是一起生产安全责任事故。

五、对相关人员和单位的处理建议

（一）对相关人员的处理建议

1.张*，男，重庆市武隆区人，事发时饮酒驾驶渝DF7***中型栏板货车发生交通事故，承担本次事故的主要责任，其行为涉嫌交通肇事罪，公安机关已依法对其进行立案调查。

2.王*秀，在横过有人行横道的道路时未从人行横道通过，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条之规定，承担本次事故的次要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

3.傅*勇，未按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第三十八条第一款之规定及时发现并消除张*饮酒驾车的隐患，鉴于其违法行为与本次事故发生无紧密的因果关系，建议免予责任追究。

（二）对单位的处理建议

重庆市武隆区公安局交通巡逻警察支队（以下简称区交巡警支

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

队），负责辖区道路交通安全管理工作。经查，2021年6月至事发时，区交巡警支队召开支队会议9次，对有关安全工作进行总结部署，对辖区道路交通事故情况开展研判分析2次，通过群发、短信提示等多种方式开展道路交通安全宣传工作；区交巡警支队城区大队每周制定路检勤务安排表，并按照勤务计划对辖区道路开展路检路查，对检查发现的违法行为依法进行处理，对检查发现的道路交通安全隐患及时移交相关部门处理，每月对辖区事故开展一次事故分析研判，每月组织人员进社区、进单位开展安全宣传活动，不定期与辖区应急办进行联合执法行动。本次事故发生后，区交巡警支队立即派员赶到事故现场开展应急处置。区交巡警支队按照职责履行了道路交通安全管理职能职责，未发现其履职不到位的情况，建议对区交巡警支队及相关人员不予责任追究。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）傅*勇要加强对驾驶员的安全管理，教育和督促驾驶员严格执行相关安全生产法律法规和安全操作规程，提高驾驶员的安全意识，避免类似事故再次发生。

（二）各乡镇（街道）要通过本次事故举一反三，进一步加大道路交通安全宣传教育力度，提高辖区人员的道路交通安全意识，避免类似事故再次发生。

（三）区交巡警支队要结合辖区道路状况进一步加强对道路交

通安全监督执法检查工作，依法查处各类道路交通违法违规行为，不断提高辖区人员的交通安全意识，避免类似事故再次发生。

武隆区芙蓉街道“8.16”一般道路交通事故调查组